



**Trabalho como meta. Vida como conquista.**

VI - a produção, o transporte, a comercialização e o uso de medicamentos, bióxidos, agrotóxicos, produtos químicos ou biológicos, cujo emprego seja proibido no território nacional, por razões toxicológicas, farmacológicas ou de degradação ambiental;

VII - a produção ou o uso, o depósito, a comercialização e o transporte de materiais e equipamentos ou artefatos que façam uso de substâncias radioativas, observadas as outorgações emitidas pelos órgãos competentes e devidamente licenciados e cadastrados pelo SISMA.

VIII - a disposição de resíduos perigosos sem os tratamentos adequados à sua especificidade.

### **Seção Única**

## **DO TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS**

Art. 119 - As operações de transporte, manuseio e armazenagem de cargas perigosas, no território do Município, serão reguladas pelas disposições deste Código e da norma ambiental competente.

Art. 120 - São consideradas cargas perigosas, para os efeitos deste Código, aquelas constituídas por produtos ou substâncias efetiva ou potencialmente nocivas à população, aos bens e ao ambiente, assim definidas e classificadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e outras que o COMADS considerar.

Art. 121 - Os veículos, as embalagens e os procedimentos de transporte de cargas perigosas devem seguir as normas pertinentes da ABNT e a legislação em vigor, e encontrar-se em perfeito estado de conservação, manutenção e regularidade, e sempre devidamente sinalizados.

Art. 122 - É vedado o transporte de cargas perigosas dentro do Município.

Parágrafo Único - Quando inevitável, o transporte de carga perigosa, no Município, será precedido de autorização expressa do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil, que estabelecerão os critérios especiais de identificação e as medidas de segurança que se fizerem necessárias em função da periculosidade.

### **Título II**

## **DO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL**

*Prefeitura Municipal de Natividade*

*Praça Ferreira Rabello n.º 04 - Centro, Natividade - RJ. CEP.: 28.380-000*

*Tel/Fax: (22) 3841-1051, Site: [www.natividade.rj.gov.br](http://www.natividade.rj.gov.br)*

*E-Mail: [prefeito@natividade.rj.gov.br](mailto:prefeito@natividade.rj.gov.br)*





## Capítulo I

### DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Art. 123 - A fiscalização do cumprimento das disposições deste Código e das normas dele decorrentes será realizada pelos agentes de proteção ambiental, pelos demais servidores públicos para tal fim designados e pelas entidades não governamentais, nos limites da lei.

§1º fica criado no âmbito do Município de Natividade a Guarda Municipal Ambiental, órgão ligado diretamente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil.

§2º ficam criados 12 (doze) Cargos efetivos de Agentes de Proteção Ambiental, cuja forma de admissão se dará através de concurso de provas e/ou provas e títulos.

§3º As atribuições dos Agentes de Proteção Ambiental precípua é a educação ambiental, fiscalização e aplicação de sanções, além das demais atribuições descritas neste capítulo.

§4º Até a realização de concurso público para preenchimento dos cargos ora criados, as funções de Agente de Proteção Ambiental serão absorvidas pela Guarda Municipal.

Art. 124 - Consideram-se para os fins deste capítulo os seguintes conceitos:

I - **advertência** é a intimação do infrator para fazer cessar a irregularidade sob pena de imposição de outras sanções.

II - **apreensão**: ato material decorrente do poder de polícia e que consiste no privilégio do poder público de assenhorear-se de objeto ou de produto da fauna ou da flora silvestre.

III - **auto**: instrumento de assentamento que registra, mediante termo circunstanciado, os fatos que interessam ao exercício do poder de polícia; consideram-se tipos básicos:

a) **auto de constatação**: registra a irregularidade constatada no ato da fiscalização, atestando o descumprimento preterido ou iminente da norma ambiental e adverte o infrator das sanções administrativas cabíveis;

b) **auto de infração**: registra o descumprimento de norma ambiental e consigna a sanção pecuniária cabível.

IV - **demolição**: destruição forçada de obra incompatível à norma ambiental.

*Prefeitura Municipal de Natividade*

Praça Ferreira Rabello n.º 04 – Centro, Natividade – RJ. CEP.: 28.380-000

Tel/Fax: (22) 3841-1051, Site: [www.natividade.rj.gov.br](http://www.natividade.rj.gov.br)

E-Mail: [prefeito@natividade.rj.gov.br](mailto:prefeito@natividade.rj.gov.br)





## Prefeitura de Natividade

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE  
GABINETE DO PREFEITO

Trabalho como meta. Vida como conquista.

V - **embargo** é a suspensão ou proibição da execução de obra ou implantação de empreendimento.

VI - **fiscalização**: toda e qualquer ação de fiscal de controle ambiental credenciado, visando ao exame e à verificação do atendimento às disposições contidas na legislação ambiental, neste Código e nas normas deles decorrentes.

VII - **infração** é o ato ou omissão contrário à legislação ambiental, a este Código e às normas deles decorrentes.

VIII - **infrator** é a pessoa física ou jurídica cujo ato ou omissão, de caráter material ou intelectual, provocou ou concorreu para o descumprimento da norma ambiental.

IX - **interdição** é a limitação, suspensão ou proibição do uso de construção, exercício de atividade ou condução de empreendimento.

X - **intimação** é a ciência ao administrado da infração cometida, da sanção imposta e das providências exigidas, consubstanciada no próprio auto ou em edital.

XI - **multa** é a imposição pecuniária singular, diária ou cumulativa, de natureza objetiva a que se sujeita o administrado em decorrência da infração cometida.

XII - **poder de polícia** é a atividade da administração que, limitando ou disciplinando direito, interesse, atividade ou empreendimento, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à proteção, ao controle ou à conservação do ambiente e à melhoria da qualidade de vida no Município.

XIII - **reincidência** é a perpetração de infração da mesma natureza – reincidência específica- ou de natureza diversa – reincidência genérica, pelo agente anteriormente autuado por infração ambiental.

Parágrafo Único - A reincidência observará um prazo máximo de 5 (cinco) anos entre uma ocorrência e outra.

Art. 125 - No exercício da ação fiscalizadora serão assegurados aos agentes fiscais credenciados o livre acesso e a permanência, pelo tempo necessário, nos estabelecimentos públicos ou privados.

Art. 126 - Mediante requisição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil, o agente credenciado poderá ser acompanhado por força policial no exercício da ação fiscalizadora.

Art. 127 - Aos agentes de proteção ambiental credenciados, compete:

I - efetuar visitas e vistorias;

II - verificar a ocorrência da infração;

III - lavrar o auto correspondente fornecendo cópia ao autuado;

IV - elaborar relatório de vistoria;

V - exercer atividade orientadora visando à adoção de atitude ambiental positiva.

Prefeitura Municipal de Natividade

Praça Ferreira Rabello n.º 04 – Centro, Natividade – RJ. CEP.: 28.380-000

Tel/Fax: (22) 3841-1051, Site: [www.natividade.rj.gov.br](http://www.natividade.rj.gov.br)

E-Mail: [prefeito@natividade.rj.gov.br](mailto:prefeito@natividade.rj.gov.br)





**Prefeitura de  
Natividade**

Trabalho como meta. Vida como conquista.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE  
GABINETE DO PREFEITO

Art. 128 - A fiscalização e a aplicação de penalidades de que tratam este regulamento dar-se-ão por meio de:

I - auto de constatação;

II - auto de infração;

III - auto de apreensão;

IV - auto de embargo;

V - auto de interdição;

VI - auto de demolição.

Parágrafo Único - Os autos serão lavrados em três vias destinadas, sendo a primeira destinada ao autuado, a segunda, ao processo administrativo e a terceira, ao arquivo.

Art. 129 - Constatada a irregularidade, será lavrado o auto correspondente, dele constando:

I - o nome da pessoa física ou jurídica autuada, com respectivo endereço;

II - o fato constitutivo da infração e o local, hora e data respectivos;

III - o fundamento legal da autuação;

IV - a penalidade aplicada e, quando for o caso, o prazo para correção da irregularidade;

V - nome, função, matrícula e assinatura do autuante;

VI - prazo para apresentação da defesa.

Art. 130 - Na lavratura do auto, as omissões ou incorreções não acarretarão nulidade, se do processo constarem elementos suficientes para determinação da infração e do infrator.

Art. 131 - A assinatura do infrator ou de seu representante não constitui formalidade essencial à validade do auto, nem implica em confissão, nem a recusa constitui agravante.

Art. 132 - Do auto será intimado o infrator:

I - pelo autuante, mediante assinatura do infrator;

II - por via postal, fax ou outro meio eletrônico de comunicação que assegure prova de recebimento;

III - por edital, nas demais circunstâncias.

§ 1º - A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de comparecimento.

§ 2º - A intimação será considerada efetivada caso o aviso de recebimento seja assinado por empregado ou preposto do infrator, ressalvados os casos em que este provar que os signatários não tinham condições de compreender a natureza da intimação ou agiram com dolo ou má-fé.

*Prefeitura Municipal de Natividade*

*Praça Ferreira Rabello n.º 04 - Centro, Natividade - RJ. CEP.: 28.380-000*

*Tel/Fax: (22) 3841-1051, Site: [www.natividade.rj.gov.br](http://www.natividade.rj.gov.br)*

*E-Mail: [prefeito@natividade.rj.gov.br](mailto:prefeito@natividade.rj.gov.br)*





**Prefeitura de  
Natividade**

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE  
GABINETE DO PREFEITO**

**Trabalho como meta. Vida como conquista.**

§ 3º - O edital será publicado uma única vez em jornal de grande circulação no Município.

Art. 133 - São critérios a serem considerados pelo autuante na classificação de infração:

I - a maior ou menor gravidade;

II - as circunstâncias atenuantes e as agravantes;

III - os antecedentes do infrator.

Art. 134 - São consideradas circunstâncias atenuantes:

I - a pequena gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para o ambiente e a saúde pública;

II - o arrependimento eficaz do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, em conformidade com normas, critérios e especificações determinadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil.

III - a comunicação prévia do infrator às autoridades competentes, em relação a perigo iminente de degradação ambiental;

IV - a colaboração com os agentes e técnicos encarregados da fiscalização e do controle ambiental;

V - o fato do infrator não ser reincidente e da falta cometida ser de natureza leve;

VI - a situação econômica do infrator;

VII - o fato de ter o infrator promovido, ou estar implementando planos e programas voluntários de gestão ambiental, visando à melhoria contínua e ao aprimoramento ambiental, segundo diretrizes formuladas por entidades reconhecidas no País;

VIII - a circunstância de ter o infrator promovido ou estar promovendo programas de educação ambiental em conformidade à política municipal de educação ambiental.

Art. 135 - São consideradas circunstâncias agravantes, quando não qualificam a infração:

I - cometer o infrator reincidência específica ou infração continuada de natureza ambiental;

II - ter cometido a infração:

a) para obter vantagem pecuniária ou por outro motivo torpe;

b) coagindo outrem para a execução material da infração;

c) afetando, ou expondo a perigo, de maneira grave, o ambiente ou a saúde pública;

d) causando dano à propriedade de terceiro;

e) atingindo áreas sob proteção legal;

f) em período de defeso à fauna;

g) em época de calamidade pública;

h) no interior de áreas ambientais legalmente protegidas;

*Prefeitura Municipal de Natividade*

*Praça Ferreira Rabello n.º 04 - Centro, Natividade - RJ. CEP.: 28.380-000*

*Tel/Fax: (22) 3841-1051, Site: [www.natividade.rj.gov.br](http://www.natividade.rj.gov.br)*

*E-Mail: [prefeito@natividade.rj.gov.br](mailto:prefeito@natividade.rj.gov.br)*





**Prefeitura de  
Natividade**

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE  
GABINETE DO PREFEITO**

**Trabalho como meta. Vida como conquista.**

i) com emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais;  
j) mediante fraude ou abuso de confiança;  
k) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental;  
l) no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiados por incentivos fiscais;

m) atingindo espécies ameaçadas da fauna municipal.

III - deixar o infrator de tomar as providências ao seu alcance, quando tiver conhecimento do ato lesivo ao ambiente;

IV - ter o infrator agido com dolo;

V - ter o infrator iniciado obra ou atividade em desrespeito às determinações de licença ambiental.

Art. 136 - Havendo concurso de circunstância atenuante e agravante, a pena será aplicada levando-as em consideração, bem como o conteúdo da vontade do autor.

Art. 137 - Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará a gravidade do fato, levando em consideração os motivos da infração e suas conseqüências para o ambiente e a saúde pública, os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento de legislação de interesse ambiental e à sua situação econômica.

## **Capítulo II**

### **DA INSTRUÇÃO**

Art. 138 - São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos.

Art. 139 - Quando necessária à instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta, com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes e de entidades da sociedade civil e da comunidade afetada, lavrando-se a respectiva ata, a ser juntada aos autos.

Parágrafo único - Designados dia, local e horário para a reunião aludida no *caput*, dela será intimada a defesa para, querendo, comparecer.

Art. 140 - Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 148 desta lei.

Art. 142 - Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão

*Prefeitura Municipal de Natividade*

*Praça Ferreira Rabello n.º 04 - Centro, Natividade - RJ. CEP.: 28.380-000*

*Tel/Fax: (22) 3841-1051, Site: [www.natividade.rj.gov.br](http://www.natividade.rj.gov.br)*

*E-Mail: [prefeito@natividade.rj.gov.br](mailto:prefeito@natividade.rj.gov.br)*

2



*Estado do Rio de Janeiro*  
*Prefeitura Municipal de Natividade - RJ*  
*Gabinete do Prefeito*

DECRETO Nº 160 de 16 de março de 2010

Dispõe sobre a criação da Divisão da Guarda Ambiental, na estrutura da Guarda Municipal.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATIVIDADE**, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação em vigor, e;

**CONSIDERANDO** que o governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Lei nº 2.664/96, 5.100/2007 e decretos de nº 41.101/2007, 41.228/2008 e 41.287/2008, instituiu e regulamentou o ICMS Verde como parcela do ICMS transferido aos Municípios;

**CONSIDERANDO**, também, que o Município de Natividade, na sua Estrutura Administrativa, possui criada e ativa, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil;

**CONSIDERANDO**, por último, que do acima exposto, gestões iniciais são imprescindíveis para que o Município se alinhe entre outros que irão receber a transferência sobredita,

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica devidamente instituída a Divisão de Guarda Ambiental, dentro da Estrutura Administrativa da Secretaria de Meio Ambiente, com o objetivo de proteger o Meio Ambiente, conforme prevê, da Lei Municipal nº 454/2009, de 18 de novembro de 2009, sem aumento de despesas para o Município.

**Art. 2º** – A nova Divisão de Guarda Ambiental estará subordinada ao Coordenador de Meio Ambiente, de acordo com o que prevê o artigo 62 da Lei Municipal citada no artigo anterior e terá as seguintes atribuições:

- I- Proteger e fiscalizar, preventiva, permanente e comunitariamente o Meio Ambiente em toda a circunscrição geográfica do Município de Natividade;
- II- Proporcionar apoio às ações decorrentes do exercício do poder de polícia administrativa, desenvolvidas pela Fiscalização Municipal, especialmente nas áreas de preservação permanente e áreas protegidas por lei, conforme planejamento conjuntamente estabelecido pelos órgãos competentes do Poder Público Municipal;



***Estado do Rio de Janeiro***  
***Prefeitura Municipal de Natividade - RJ***  
***Gabinete do Prefeito***

- III- Participar das ações da municipalidade voltadas aos trabalhos de orientação, campanhas educativas e educação ambiental da população;
- IV- Colaborar com os demais órgãos públicos e organizações não governamentais em atividades integradas de proteção ao Meio Ambiente;
- V- Proteger e atuar conjuntamente nas ações de Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Civil e Militar e dos Órgãos Ambientais do Estado e da União;
- VI- Outras atribuições específicas da área ambiental.

**Art. 3º** – O planejamento das ações da Divisão de Guarda Ambiental, de acordo com as atribuições previstas neste dispositivo, observará as diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil.

**Art. 4º** - A Divisão de Guarda Ambiental será integrada, inicialmente, por 04 (quatro) servidores de carreira.

§ 1º- Os Servidores que integrarão a Divisão de Guarda Ambiental receberão treinamento especializado na área ambiental pelos órgãos competentes, visando prepará-los para o amplo exercício da função.

§ 2º- Os Servidores integrantes da Divisão recém criada atuarão em apoio às diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil.

§ 3º- O Poder Público providenciará os materiais e equipamentos necessários ao exercício da atividade da Divisão de Guarda Ambiental.

§ 4º- Os servidores supracitados utilizarão uniformes próprios, devidamente identificados como "Divisão de Guarda Ambiental".

**Art. 5º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, aplicando-se desde já no que couber, sem prejuízo aos atos praticados até a presente data, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Natividade, 16 de março de 2010.

**Marco Antônio da Silva Toledo**  
**Prefeito Municipal**